রূপান্তর (Conversion) ঃ

রূপান্তর হলো একটি বিশেষ ধরনের ক্ষমতা। যে ক্ষমতা অস্থাবর সম্পত্তি ভোগ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রকৃত মালিককে বঞ্চিত করে।

আইনবিজ্ঞানী স্যামন্ড (Salmond) এর ভাষায় রূপান্তর হলো, "যথার্থ কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তির বস্তুতে এমনভাবে হস্তক্ষেপ করা যার ফলে প্রকৃত মালিকই বেদখল হয়।"

কিভাবে রূপান্তর সংঘটিত হয় ঃ

(১) বেআইনীভাবে সম্পত্তি গ্রহণ করে
(২) বেআইনীভাবে বিক্রয় দ্বারা
(৩) বেআইনীভাবে হস্তান্তর দ্বারা
(৪) বেআইনীভাবে সম্পত্তি ধ্বংস করে
(৫) বেআইনীভাবে সম্পত্তি আটক করে
(৬) প্রকৃত মালিকের স্বত্ব অস্বীকার করে

পরোক্ষ/অতিদূরবর্তী /বহুদূরবর্তী ক্ষতি (Remoteness of damages

কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধিকার লংঘন করলে তাকে ক্ষতি বলে।

ক্ষতি দুই ধরনের হয় : (১) প্রত্যক্ষ ক্ষতি, (২) পরোক্ষ/অতিদূরবর্তী/বহুদূরবর্তী ক্ষতি।

যে কাজ বিবাদী নিজে সম্পাদন করেন নি সেই কাজে কোন ক্ষতি হলে তাকে পরোক্ষ/ অতিদূরবর্তী/ বহুদূরবর্তী ক্ষতি বলে। অর্থাৎ যে ক্ষতি বিবাদীর প্রত্যক্ষ কাজের ফল নয় তাকে পরোক্ষ/ অতিদূরবর্তী/ বহুদূরবর্তী ক্ষতি বলে।

দেওয়ানি আইনে পরোক্ষ / অতিদূরবর্তী / বহুদূরবর্তী ক্ষতির বিধিসমূহ

(১) ইচ্ছাকৃত পরিণতি
(২) অনিচ্ছাকৃত পরিণতি
(৩) প্রাকৃতিক কাজের ফলাফল
(৪) তৃতীয় পক্ষের অন্যায় কাজের ফলাফল
(৫) তৃতীয় ব্যক্তির বৈধ আচরণের ফলাফল
(৬) বাদীর বৈধ কাজের ফলাফল
(৭) বাদীর অবৈধ কাজের ফলাফল

অবৈধ কয়েদকরণ (False Imprisonment)

প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার রয়েছে। বিনা কারণে কেউ তাকে বাধা প্রদান করবে না। এর ব্যতিক্রম হলে সেখানে টর্ট সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে যদি অন্যায়ভাবে আটক করা হয় তাহলে তাকে অবৈধ কয়েদকরণ (False Imprisonment) বলে।

অন্যভাবে বলা যায়, আইনে অনুমোদিত আটক ব্যতীত অন্য আটককে অবৈধ কয়েদকরণ (False Imprisonment) বলে।

এই আটক অল্প সময়ের জন্য হতে পারে আবার দীর্ঘ সময়ের জন্যও হতে পারে। অবৈধ কয়েদকরণের ক্ষেত্রে কারাগারেই আটক রাখতে হবে তা নয়, যে কোন স্থানে আটক রাখলেই অবৈধ কয়েদকরণ হবে। কোন ব্যক্তির চলাফেরায় বাধা প্রদান করলে অবৈধ কয়েদকরণ হয় কিন্তু যদি তার বিকল্প কোন রাস্তা দিয়ে চলাচলের সুযোগ থাকে, তাহলে উক্ত বাধাকে অবৈধ কয়েদকরণ বলা যাবে না।

ভলেন্টি নন্ ফিট ইনজুরিয়া (Volenti non fit injuria)

কোন ব্যক্তির অবগতিতে কোন টর্ট সংঘটিত হলে অথবা কোন ব্যক্তির সম্মতি সাপেক্ষে কোন টর্ট সংঘটিত হলে তা ‘ভলেন্টি নন্ ফিট ইনজুরিয়া’ মতবাদ অনুযায়ী প্রতিকারযোগ্য হয় না। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় যদি কেউ তার অধিকার পরিত্যাগ করে তাহলে তা বলবৎ করা যায় না।

সুতরাং বলা যায়, কোন ব্যক্তির সম্মতিতে কোন কাজ সম্পাদিত হলে, উক্ত কাজের জন্য যদি কোন ক্ষতি হয় তাহলে সম্মতিদানকারী কোন অভিযোগ করতে পারেনা। এটি যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাকে ‘ভলেন্টি নন্ ফিট ইনজুরিয়া’ (Volenti non fit injuria) বলে।

ইন্নোয়েন্ডো (Innuendo)

ইন্নোয়েন্ডো হলো এক ধরনের উক্তি বা কথা বা কাজ। এটি এমন এক ধরনের উক্তি যা সাধারণভাবে মানহানিকর মনে হয় না, অথচ তা মানহানিকর। অর্থাৎ সাধারণভাবে চিন্তা করলে মানহানিকর মনে হয় না কিন্তু অন্তর্নিহিত অর্থে তা মানহানিকর।

সুতরাং বলা যায়– কোন উক্তি সাধারণভাবে মানহানিকর না হলেও অন্তর্নিহিত অর্থে মানহানিকর হলে তাকে ইন্নোয়েন্ডো বলে।

এক্ষেত্রে বাদীকে তার আরজীতে অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রেসক্রিপশন (Prescription)

কোন ব্যক্তি যদি অন্যের জমি ১২ বছরের অধিক সময় জবর-দখলে রাখে, তাহলে আইনগতভাবে তা বৈধ হয়ে যায়। টর্ট আইন অনুযায়ী এটি হলো প্রেসক্রিপশন।
প্রেসক্রিপশন নীতি অনুযায়ী দীর্ঘদিনের দখল প্রকৃত মালিকের স্বত্বকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। অর্থাৎ অনধিকার প্রবেশ হলেও দীর্ঘদিন যাবত শান্তিপূর্ণ দখল বজায় থাকলে আইন তাকে স্বীকৃতি দেয় বা তার স্বত্ব অর্জিত হয়।
তবে সরকারী সম্পত্তি বা জনগণের ব্যবহার্য সম্পত্তির স্বত্ব প্রেসক্রিপশন নীতির মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। যেমন : রাস্তা, কবরস্থান, স্কুল বা কলেজ, রেলপথ, নদীপথ ইত্যাদি।
কেবলমাত্র বেসরকারী সম্পত্তি এই নীতির মাধ্যমে অর্জন করা যায়।

আঘাত (Battery/ Hurt)

সাধারণভাবে কারো শরীরে বলপ্রয়োগ করলে তাকে আঘাত বলে।
দন্ডবিধির ৩১৯ ধারা অনুযায়ী– কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে ব্যাথা, বিমার বা বৈকল্য ঘটালে তাকে আঘাত বলে।
দন্ডবিধির ৩২০ ধারা অনুযায়ী নিম্নের যে কোন কাজ গুরুতর আঘাত হিসেবে গণ্য–

(i) কোন ব্যক্তির পুরুষত্বহানী করা,
(ii) স্থায়ীভাবে যে কোন চোখের দৃষ্টি নষ্ট করা,
(iii) স্থায়ী ভাবে যে কোন কানের শ্রবণশক্তি নষ্ট করা,
(iv) যে কোন অঙ্গের অনিষ্ট সাধন করা,
(v) যে কোন অঙ্গের শক্তি ধ্বংস করা,
(vi) মাথা বা মুখের স্থায়ী বিকৃতি করা,
(vii) কোন হাড় বা দাঁত ভেঙ্গে ফেলা,
(viii) এমন আঘাত দেওয়া যারফলে ২০ দিন সাধারণ কাজ কর্ম করা যায় না।

উবি জাস ইবি রিমেডিয়াম (Ubi Jus ibi Remedium)

উবি জাস ইবি রিমেডিয়াম নীতিটি ক্ষতি ও আইনগত ক্ষতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির বৈধ অধিকার থাকলে সেই বিষয়ে উক্ত ব্যক্তি প্রতিকারও পাবেন। কোন বস্তুর উপর যে ব্যক্তির বৈধ অধিকার থাকে সেই বস্তু ভোগ-দখল করার অধিকারও তার। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি উক্ত বস্তু ভোগ-দখল করতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হন তাহলে তিনি আইনগত প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী হন। অর্থাৎ উবি জাস ইবি রিমেডিয়াম নীতি অনুযায়ী কোন অন্যায়ই প্রতিকার বিহীন নয়। তবে আইনগত অধিকার ব্যতীত অন্য কোন অধিকার লংঘিত হলে তিনি প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী হবেন না।

সায়েন্টার বিধি বা সিয়েন্টার বিধি (Scienter Rule)

সিয়েন্টার অর্থ জ্ঞান। বিবাদী যদি কোন অনিষ্টের আশংকা সম্পর্কে পূর্বেই অবগত থাকে তাহলে সে তার দায় এড়াতে পারে না। যেমন :

কোন হিংস্র প্রাণী অন্যের ক্ষতি করবে এটাই স্বাভাবিক। কেউ হিংস্র প্রাণী রাখলে তার দায় তাকে বহন করতে হয়। সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও উক্ত প্রাণীটি ছাড়া পেয়ে কারো ক্ষতি করলেও তিনি তার দায় এড়াতে পারেন না। এক্ষেত্রে হিংস্র প্রাণীটি পোষ মানলেও তার ক্ষতির জন্য মালিককে দায় বহণ করতে হবে।

কিন্তু গৃহপালিত পশু যদি অন্যের ক্ষতি করে তাহলে সাধারণত মালিককে তার দায় বহন করতে হয় না। তবে কোন গৃহপালিত পশুর যদি কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে যেমন : কামড় দেয়া, শিং দিয়ে আঘাত করা ইত্যাদি এবং এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মালিকের জানা থাকে তাহলে মালিককে তার দায় বহন করতে হয়।

ডেমনাম সাইন ইনজুরিয়া (বৈধ অধিকার লংঘন বিহীন ক্ষতি)
(Damnum sine Injuria)

ডেমনাম অর্থ– আর্থিক বা কোন কাজের বা স্বাস্থ্যের বা কোন সুখের অধিকার লংঘন করা।
সাইন অর্থ– ছাড়া বা ব্যতীত।
ইনজুরিয়া অর্থ– ক্ষতি।
সুতরাং ডেমনাম সাইন ইনজুরিয়া অর্থ– আইনগত অধিকার লংঘন না করে কারো ক্ষতি করা।
ডেমনাম সাইন ইনজুরিয়ার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির প্রকৃতভাবে ক্ষতি হয়, কিন্তু যার কারণে ক্ষতি হয় তিনি আইনগতভাবে কোন অধিকার লংঘন করেন না। যারফলে আইনে এই প্রকৃতির ক্ষতি অন্যায় হিসেবে বিবেচিত হয় না। কিন্তু টর্ট আইনে অন্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইনজুরিয়া সাইন ডেমনাম (ক্ষতি বিহীন বৈধ অধিকার লংঘন)
(Injuria sine Damnum)

'ইনজুরিয়া' অর্থ– ক্ষতি। 'সাইন' অর্থ– ছাড়া বা ব্যতীত।
'ডেমনাম' অর্থ– আর্থিক বা কোন কাজের বা স্বাস্থ্যের বা কোন সুখের অধিকার লংঘন করা।
সুতরাং 'ইনজুরিয়া সাইন ডেমনাম' অর্থ হলো- আইনগত অধিকার লংঘন না করে কারো ক্ষতি করা।
'ইনজুরিয়া সাইন ডেমনাম' নীতিটি 'ডেমনাম সাইন ইনজুরিয়া'র বিপরীত একটি নীতি।
কোন ব্যক্তির প্রকৃত কোন ক্ষতি না করার পরও যদি আইনগত কোন ক্ষতি হয় বা আইনগত অধিকার লংঘন হয়, তাহলে টর্ট আইন অনুযায়ী তা অপরাধ বা অন্যায় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং মামলা দায়েরের কারণ উদ্ভব হয়। এটি হলো– 'ইনজুরিয়া সাইন ডেমনাম'।

“রেস্ ইপ্সা লিকুইটার” / ঘটনা নিজে কথা বলে (Res ipsa liquitur)

অবহেলা সংক্রান্ত মামলায় যদি বাদী দুর্ঘটনা প্রমাণ করতে পারে, কিন্তু কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা দেখাতে না পারে, তাহলে ইতিবাচকভাবে অবহেলা প্রমাণ করা কখনো কখনো তার জন্য কষ্টসাধ্য হতে পারে। কারণ এক্ষেত্রে দুর্ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে বিবাদীর গোচরে থাকে। এইসব ক্ষেত্রে বাদীকে শুধু দুর্ঘটনা প্রমাণ করলেই চলে। তার চেয়ে বেশী কিছু প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। কারণ দুর্ঘটনা নিজেই অনেক ক্ষেত্রে অবহেলার যুক্তিসঙ্গত সাক্ষ্য তৈরি করে। এটাকেই “রেস্ ইপ্সা লিকুইটার” (ঘটনা নিজে কথা বলে) মতবাদ বলা হয়।

সাইপ্রেস নীতি (Doctrine of Cypres)

যতদূর সম্ভব কাছাকাছি পৌঁছানকে সাইপ্রেস নীতি বলে। ইংরেজিতে বললে এভাবে বলা যায়– As nearly as possible. ট্রাষ্টি মূলতঃ ট্রাষ্টকারীর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেন। এখানে কাছাকাছি পৌঁছানো বলতে ট্রাষ্টকারীর 'উদ্দেশ্যের' কাছাকাছি বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ট্রাষ্টকারী যে উদ্দেশ্যে ট্রাষ্টির নিকট কোন সম্পত্তি অর্পণ করেছেন, ট্রাষ্টি যদি সেই উদ্দেশ্য হুবহু পালন করতে না পারেন তাহলে যতদূর সম্ভব সেই উদ্দেশ্যের কাছাকাছি যেতে হবে। এটি হলো সাইপ্রেস নীতির মূল কথা। অনেক সময় ট্রাষ্টকারীর উদ্দেশ্য হুবহু পালন করা সম্ভব নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে ট্রাষ্টি যতদূর সম্ভব সেই উদ্দেশ্যের কাছাকাছি কাজ করতে সচেষ্ট হবেন।

দৈব ঘটনা (Acts of God)

যে প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পূর্ণভাবে অপ্রত্যাশিত, নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং যার জন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা দায়ী নয় এমন ঘটনাকে দৈব ঘটনা (Acts of God) বলে।

এটি আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। ক্ষতির ক্ষেত্রে এটি দায়মুক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়। কারণ এই ধরনের ঘটনা প্রতিরোধ করা বা পূর্বাভাস দেওয়া সাধারণত অসম্ভব।

দৈব ঘটনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো:

* দৈব ঘটনা প্রাকৃতিক কারণ দ্বারা সংঘটিত হয়। যেমন: ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, বজ্রপাত ইত্যাদি।
* সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেও এই ধরনের ঘটনাগুলো প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না।
* দৈব ঘটনা সাধারণত অপ্রত্যাশিত বা হঠাৎ ঘটে থাকে।
* দৈব ঘটনার কারণে কোনো চুক্তি লঙ্ঘন হলে বা ক্ষতি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়মুক্তি পেতে পারে।

দৈব ঘটনা আইনের অধীনে একটি বৈধ প্রতিরক্ষার মাধ্যম। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে, দৈব ঘটনার কারণে ক্ষতি হয়েছে বা এটি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল তাহলে সে দায়মুক্তি পেতে পারে। এটি চুক্তি আইন, বীমা আইন এবং অন্যান্য আইনগত ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।